

مرسوم رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠
بانضمام دولة البحرين الى
اتفاقية التعليم التقني والمهني التي أقرها
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في ١٠ نوفمبر ١٩٨٩

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الامر الاميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ ،
وعلى إتفاقية التعليم التقني والمهني التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الخامسة والعشرين في باريس في ١٠ نوفمبر
١٩٨٩ ،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية التعليم التقني والمهني التي أقرها
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الخامسة والعشرين
في باريس في ١٠ نوفمبر ١٩٨٩ ، والمرافقة لهذا المرسوم .

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : ٧ شوال ١٤١٠هـ
الموافق : ٢ مايو ١٩٩٠م

إتفاقية بشأن التعليم التقني والمهني

الديباجة :

ان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس في دورته الخامسة والعشرين من ١٧ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٨٩ إلى ١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩ ، إذ يذكر بأن من واجب المنظمة ، وفقاً لميثاقها التأسيسي ، ان تنهض بالتعليم وتعمل على تنميته ،

ويذكر أيضاً بالمبادئ التي نصت عليها المادتان ٢٣ و ٢٦ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتصلتان بالحق في العمل والحق في التعلم ، وبالمبادئ الواردة في الإتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم ، المعتمدة في باريس في ١٤ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٦٠ ، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمدين في نيويورك في ١٦ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٦٦ وبالإتفاقية الخاصة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٨ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٧٩ ،

ويعترف بأن تطوير التعليم التقني والمهني يسهم في إقرار السلم والتفاهم الودي بين الأمم ،

وقد أخذ علماً بأحكام التوصية المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني وبالتوصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحياته الأساسية اللتين اعتمدهما المؤتمر العام في دورته الثامنة عشرة في ١٩٧٤ ، وأخذ علماً كذلك بأحكام التوصية بشأن تنمية تعليم الكبار ، التي اعتمدها المؤتمر العام في ١٩٧٦ ، وبالتوصية بشأن أوضاع المدرسين ، التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحكومي الخاص في ١٩٦٦ ،

وإذ يراعى توصيات المؤتمر الدولي للتربية في هذا الشأن ، ويضع في اعتباره أحكام الإتفاقية (رقم ١٤٢) والتوصية (رقم ١٥٠) بشأن التوجيه والتدريب المهنيين ودورهما في تنمية الموارد البشرية ، اللتين اعتمدهما المؤتمر الدولي للعمل في دورته الستين عام ١٩٧٥ ،

ويلاحظ أيضاً التعاون الوثيق بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في صياغة وثائقيهما بغية تحقيق أهداف متوافقة وبهدف مواصلة التعاون المثمر بينهما .

ويراعى ضرورة بذل جهد خاص لتعزيز التعليم التقني والمهني للنساء والفتيات . ويولى اهتماماً خاصاً لتنوع التعليم والأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية . ولاسيما الأوضاع في البلدان النامية التي تتطلب عناية وتدابير خاصة .

ويضع في اعتباره ان السعي يجري ، على الرغم من هذا التنوع ، الى تحقيق أهداف متماثلة بوجه عام وان مشكلات متشابهة تنشأ في عدة بلدان ، الأمر الذي يجعل من المستحسن إعداد توجيهات مشتركة في مجال التعليم التقني والمهني .

ويعترف بأن سرعة التطور التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي قد زادت بشكل ملموس من ضرورة التوسع والتحسين في التعليم التقني والمهني الذي يقدم للشباب والكبار على السواء ، ويدرك ان التعليم التقني والمهني يحقق الهدف الشامل المتمثل في النهوض بالافراد والمجتمعات .

واقتراناً منه بضرورة تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير التعليم التقني والمهني وبملاءمة تدعيم التعاون الدولي في هذا المجال .
واقتراناً منه بفائدة وجود وثيقة قانونية دولية لدعم التعاون الدولي في مجال تطوير التعليم التقني والمهني ،

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩ .

المادة - ١ -

اتفقت الدول المتعاقدة على ما يلي :

- (١) ان المقصود بعبارة «التعليم التقني والمهني» في هذه الاتفاقية هو جميع أشكال ومستويات العملية التعليمية التي تتضمن ، بالإضافة الى المعارف العامة ، دراسة التكنولوجيات والعلوم المتصلة بها ، واكتساب المهارات العملية والدرايات والمواقف والمداير المتصلة بالممارسات المهنية في شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،
- (ب) تنطبق هذه الاتفاقية على جميع أشكال ومستويات التعليم التقني والمهني الذي يقدم في المؤسسات التعليمية أو عن طريق برامج تعاونية تشترك في تنظيمها المؤسسات التعليمية مع هيئات صناعية أو زراعية أو تجارية أو أية هيئات أخرى ذات صلة بعالم العمل .
- (ج) تطبق هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام الدستورية والتشريعات السارية في كل دولة متعاقدة .

المادة - ٢ -

- ١ - اتفقت الدول المتعاقدة على أن ترسم سياسات وتحدد استراتيجيات ، وتنفذ ، وفقاً لاحتياجاتها ومواردها ، برامج ومناهج دراسية للتعليم التقني والمهني مخصصة للشباب والكبار في إطار نظمها التعليمية بغية تمكينهم من اكتساب المعارف والدراية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللإزدهار الشخصي والثقافي للفرد في مجتمعه .
- ٢ - يتحدد الإطار العام لتطوير التعليم التقني والمهني في كل دولة متعاقدة بموجب تشريعات أو أية تدابير أخرى ملائمة تبين مايلي :

- (١) الأهداف التي يراود تحقيقها في المجالين التقني والمهني مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وازدهار شخصية الفرد .
- (ب) العلاقة بين التعليم التقني والمهني ، من جهة ، وبين الأنواع الأخرى من التعليم ، من جهة أخرى ، ولاسيما فيما يخص الترابط الأفقي والعمودي بين البرامج .
- (ج) بنى التنظيم الإداري للتعليم التقني والمهني التي تحددها السلطات المسؤولة .
- (د) أدوار السلطات العامة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والانمائي في مختلف قطاعات الاقتصاد ، وأدوار الرابطات المهنية والعاملين وأرباب العمل وغيرهم من الأطراف المعنية ، حيثما ينطبق ذلك

- ٣ - تكفل الدول المتعاقدة ألا يتعرض أى فرد بلغ مستوى التعليم المطلوب لقبوله في التعليم التقني والمهني لوقوع تمييز ضده بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الآراء السياسية أو غيرها أو الحالة الاقتصادية أو المولد أو أي سبب آخر . وتعمل الدول المتعاقدة على كفالة الحق في الالتحاق بالتعليم التقني والمهني على قدم المساواة ، وفي سبيل تكافؤ فرص الدراسة طوال العملية التعليمية .
- ٤ - تولى الدول المتعاقدة الاهتمام للاحتياجات الخاصة للمعوقين وغيرهم من الفئات الأقل حظاً وتتخذ التدابير الملائمة لتمكين هذه الفئات من الانتفاع بالتعليم التقني والمهني .

المادة - ٣ -

- ١ - اتفقت الدول المتعاقدة على وضع وتطوير برامج للتعليم التقني والمهني يراعى فيها مايلي :
- (أ) الخلفية التعليمية والثقافية والاجتماعية للسكان المعنيين ، وتطلعاتهم المهنية .
- (ب) المهارات والمعارف ومستويات التأهيل التقنية والمهنية اللازمة في مختلف قطاعات الاقتصاد ، والتغيرات التكنولوجية والهيكلية المتوقعة .
- (ج) فرص العمل وأفاق التنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي .
- (د) حماية البيئة والتراث المشترك للإنسانية .
- (هـ) الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية في الإطار المهني .
- ٢ - ينبغي تصميم التعليم التقني والمهني بحيث يجري في إطار بنى قابلة للتطويع ومرنة في سياق التعليم المستمر ، وينبغي أن يكفل تحقيق مايلي :
- (أ) تعريف جميع فئات الشباب بالتكنولوجيا وبالعالم العمل في سياق التعليم العام .
- (ب) تقديم التوجيه التربوي والمهني وتوفير المعلومات وإسداء المشورة بشأن القدرات .
- (ج) تنمية تعليم يهدف الى اكتساب وتنمية المعارف والدراسة اللازمة لممارسة مهنة تتطلب المهارة .
- (د) تهيئة أساس التعليم والتدريب الذى قد تقتضيه حرية الحركة في ميدان العمل وتحسين المؤهلات المهنية ، واستيفاء المعارف والمهارات والفهم .
- (هـ) توفير تعليم عام تكميلي للذين يتلقون تدريباً تقنياً ومهنياً أولاً أثناء الخدمة أو في إطار آخر سواء كان ذلك داخل معاهد التعليم التقني والمهني أو خارجها .
- (و) توفير التعليم المستمر والدورات التدريبية للكبار ، وذلك للقيام على وجه الخصوص بإعادة التدريب واستكمال المؤهلات ورفع مستواها للذين أصبحت معارفهم الحالية غير صالحة بسبب التقدم العلمى والتكنولوجى أو بسبب التغيرات التى تطرا على بنية العمالة أو على الوضع الاجتماعى والاقتصادى ، وكذلك للذين يعيشون في ظل ظروف خاصة .
- ٢ - ينبغي أن تفى برامج التعليم التقنى والمهني بالمتطلبات التقنية للقطاعات المهنية المعنية ، وأن تضمن أيضاً توفير التعليم العام اللازم للنهوض بشخصية الفرد وثقافته ، وأن تشمل - ضمن جملة أمور أخرى - على مفاهيم اجتماعية واقتصادية وبيئية ذات صلة بالمهنة المعنية .

- ٤ - اتفقت الدول المتعاقدة على تقديم الدعم والمشورة للمشروعات المنفذة خارج المؤسسات التعليمية التى تشترك فى البرامج التعاونية للتعليم التقنى والمهنى .
- ٥ - يجب أن تحدد الكفاءات المطلوبة لكل مستوى مهنى تحديداً واضحاً قدر الامكان ، وأن تستوفى المناهج الدراسية بصورة مستمرة بحيث تدرج فيها المعارف والأساليب التقنية الجديدة .
- ٦ - ينبغى مراعاة الجوانب النظرية والعملية على السواء للمجال التقنى المعنى عند تقييم القدرة على أداء أنشطة مهنية وعند تحديد الشهادات المناسبة التى تمنح فى مجال التعليم التقنى والمهنى وأن يطبق ذلك فى أن معا على الأشخاص الذين تلقوا تدريباً والأشخاص الذين اكتسبوا خبرة مهنية أثناء العمل .

المادة - ٤ -

اتفقت الدول المتعاقدة على اجراء استعراض دورى لهيكل التعليم التقنى والمهنى والمناهج والخطط الدراسية وأساليب التدريب ومواده ، فضلاً عن أشكال التعاون بين النظام المدرسى وعالم العمل ، لكى تضمن مواكبتها المستمرة للتقدم العلمى والتكنولوجى وللتقدم الثقافى واحتياجات العمالة المتغيرة فى مختلف قطاعات الاقتصاد ، ولكى يراعى التقدم الذى يتم إحرازه فى البحوث والتجديد فى مجال التربية بغية تطبيق أنجع أساليب التعليم .

المادة - ٥ -

- ١ - اتفقت الدول المتعاقدة على أنه ينبغى أن تتوافر لدى جميع مدرسى التعليم التقنى والمهنى ، سواء كانوا يعملون كل الوقت أو بعض الوقت ، المعارف النظرية والعملية الكافية فى مجال تخصصهم المهنى ، وكذلك المهارات الملائمة فى مجال التدريس طبقاً لنوع ومستوى الدروس التى يطلب منهم تدريسها .
- ٢ - ينبغى تمكين القائمين بالتدريس فى مجال التعليم التقنى والمهنى من تحديث معلوماتهم ومعارفهم ومهاراتهم التقنية عن طريق دورات خاصة وفترات تدريب عملى فى مؤسسات الأعمال ، وعن طريق أى شكل منظم آخر للنشاط يتضمن الاتصال بعالم العمل كما ينبغى تزويدهم بمعلومات وبتدريب فى مجال التجديدات التربوية التى قد تطبق فى مادة تخصص كل منهم ، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة فى أنشطة البحوث والتطوير ذات الصلة بتخصصاتهم .
- ٣ - ينبغى أن تتاح فرص عمل متكافئة ، دونما تمييز ، للمعلمين وغيرهم من العاملين المتخصصين فى التعليم التقنى والمهنى ، وينبغى أن تتيح شروط عملهم اجتذاب موظفين مؤهلين فى مجالات تخصصهم وتعيينهم والاحتفاظ بهم فى الخدمة .

المادة - ٦ -

تيسيراً للتعاون الدولى ، اتفقت الدول المتعاقدة على مايلى :

(أ) تشجيع جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالتجديدات والأفكار والخبرات فى مجال التعليم التقنى والمهنى ، والمشاركة الفعالة فى التبادل الدولى للبرامج والأساليب ومعايير التجهيزات والكتب التعليمية الخاصة بالدراسة وبتدريب المعلمين فى ميدان التعليم التقنى والمهنى .

- (ب) تشجيع استخدام المعايير التقنية الدولية للصناعة والتجارة وغيرها من قطاعات الاقتصاد ،
في مجال التعليم التقنى والمهنى .
- (ج) تشجيع النهج الرامية الى تحقيق الاعتراف بمعادلة المؤهلات التى تكتسب من خلال التعليم
التقنى والمهنى .
- (د) تشجيع التبادل الدولى للمعلمين والاداريين وغيرهم من المتخصصين العاملين في مجال التعليم
التقنى والمهنى .
- (هـ) اتاحة الفرصة لطلبة البلدان الأخرى ، وخصوصاً لطلبة البلدان النامية ، في الحصول على
تعليم تقنى ومهنى في معاهد البلدان المتعاقدة ، وذلك بصفة خاصة بهدف تسهيل دراسة
التكنولوجيا والحصول عليها وتطويرها ونقلها وتطبيقها .
- (و) تعزيز التعاون في مجال التعليم التقنى والمهنى بين جميع البلدان ، وبصفة خاصة بين البلدان
الصناعية والبلدان النامية ، من أجل التشجيع على تطوير التكنولوجيات الخاصة بهذه
البلدان .
- (ز) تعبئة الموارد لتدعيم التعاون الدولى في مجال التعليم التقنى والمهنى .

المادة - ٧ -

تبين الدول المتعاقدة الأحكام التشريعية والنظم والتدابير الأخرى التى اعتمدتها لتنفيذ هذه
الاتفاقية ، وذلك في تقارير دورية تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة في التواريخ وبالصورة التى يحددها هذا المؤتمر .

المادة - ٨ -

تسرى الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتى يوجد فيها نظام دستورى
غير موحد :

- (أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يدخل تنفيذها في نطاق الاختصاص القانونى للسلطة
التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومات الاتحادية أو المركزية هى نفس
الالتزامات حكومات الدول الأطراف ذات النظام المركزى .
- (ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يدخل تنفيذها في نطاق الاختصاص القانونى للدول
والأقطار والمقاطعات والجماعات أو الكانتونات المتمتعة بالحكم الذاتى والتى يتألف منها
الاتحاد ولايلزمها النظام الدستورى العام أو الأساسى للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية
بشأنها ، تبلغ الحكومة المركزية السلطات المختصة في هذه الدول أو الأقطار أو المقاطعات أو
الجماعات أو الكانتونات المتمتعة بالحكم الذاتى بهذه الأحكام مع توصيتها باعتمادها .

المادة - ٩ -

يجوز للدول الأعضاء في اليونسكو أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية كما يجوز ذلك للدول
غير الأعضاء في اليونسكو والتى يدعوها المجلس التنفيذى لليونسكو الى أن تصبح أطرافاً فيها ،
ويتم ذلك عن طريق ايداع وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام أو موافقة ، لدى المدير العام
لليونسكو .

المادة - ١٠ -

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة من الوثائق المنصوص عليها في المادة (٩) ، على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها حتى حلول ذلك التاريخ . وتصبح نافذة بالنسبة لأية دولة أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها .

المادة - ١١ -

- ١ - يكون لكل من الدول المتعاقدة الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار رسمي يوجه كتابة الى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .
- ٢ - ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الاخطار .

المادة - ١٢ -

يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء فيها والمشار اليها في المادة (٩) وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بكل ما يودع لديه من الوثائق المنصوص عليها في المادة (٩) ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة (١١) .

المادة - ١٣ -

- ١ - يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية غير أن هذا التعديل لا يكون ملزماً إلا للدول الأطراف في الاتفاقية المعدلة .
- ٢ - إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة يترتب عليها تعديل كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية ، لايجوز أن تصبح دول جديدة أطرافاً في هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المعدلة الجديدة ، ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .

المادة - ١٤ -

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، ولكل من النصوص الستة نفس الحجية .

المادة - ١٥ -

وفقاً للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

حررت هذه الاتفاقية في باريس في هذا اليوم العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩ ، من نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام وتوقيع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتسلم صور معتمدة طبق الأصل منها الى جميع الدول المشار اليها في المادة (٩) من الاتفاقية وكذلك الى منظمة الأمم المتحدة .